

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3097/2533

กรุงเทพมหานคร
นาย ไพรัช ลีมวรรณ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164

ป.วิ.พ. มาตรา 148, มาตรา 173 วรรคสอง (1)

ป.วิ.อ. มาตรา 43

ฟ้องโจทก์อ้างว่าจำเลยเป็นลูกจ้างกระทำละเมิดและผิดสัญญาจ้างนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์และจำเลยเนื่องมาจากสัญญาจ้างแรงงานอยู่ด้วยในคราวเดียวกัน ดังนี้ อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องต้องปรับด้วยการผิดสัญญาจ้างแรงงาน เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น จึงต้องใช้อายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 164 คดีอาญาที่จำเลยถูกพนักงานอัยการฟ้องและขอให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยักยอกไป แม้เป็นการขอแทนผู้เสียหายตาม ป.วิ.อ. มาตรา 43 แต่ก็เป็นกรณีความเสียหายนั้น เนื่องมาจากการกระทำผิดอาญา ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยในมูลละเมิดและในมูลแห่งสัญญา แม้คำขอบังคับจะมีลักษณะเดียวกันคือขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย แต่ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหามิได้เป็นอย่างเดียวกัน ประเด็นที่วินิจฉัยจึงมิใช่โดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันและมีใช้ฟ้องคดีในเรื่องเดียวกัน ดังนี้ กรณีไม่เป็นฟ้องซ้ำหรือฟ้องซ้อน.

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยให้เรียกกรุงเทพมหานครเป็นโจทก์ เรียกนายไพรัช ลิ้มวรรัตน์ เป็นจำเลยที่ 1 นายกัมปนาทหรือกมฺทบุญญลาภาเลิศ เป็นจำเลยที่ 2

สำนวนแรก จำเลยที่ 2 เป็นโจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2528 โจทก์จ้างจำเลยที่ 2 เข้าทำงานเป็นลูกจ้างประจำ ครั้นสุดท้ายเป็นผู้จัดการสถานธนาอนุบาล มีนบุรี ต่อมาวันที่ 30 มีนาคม 2531 โจทก์เลิกจ้างจำเลยที่ 2 โดยอ้างว่าจำเลยที่ 2 ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สถานธนาอนุบาลมีนบุรีเสียหายอย่างร้ายแรง ซึ่งไม่เป็นความจริง จำเลยที่ 2 ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปกป้องผลประโยชน์ของโจทก์ตลอดมา การเลิกจ้างของโจทก์เป็นการก่อกวนแกล้งจำเลยที่ 2 เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ขอให้โจทก์รับจำเลยที่ 2 กลับเข้าทำงาน หากไม่สามารถรับกลับเข้าทำงานได้ขอให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายคูณด้วยระยะเวลาทำงานจนกว่าจำเลยที่ 2 จะเกษียณ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,792,440 บาท และจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยนอกจากนี้ก่อนเลิกจ้าง โจทก์ได้สั่งพักงานจำเลยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2530 โจทก์จึงต้องจ่ายค่าจ้างตั้งแต่วันดังกล่าวจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2531 เป็นเงิน 45,960 บาท แก่จำเลยที่ 2 และเมื่อเข้าทำงานจำเลยที่ 2 ได้นำพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท วางไว้แก่โจทก์เพื่อประกันความเสียหาย โดยตกลงว่าเมื่อออกจากงานโจทก์จะคืนให้แก่โจทก์ไม่ยอมคืน ขอให้บังคับโจทก์รับจำเลยที่ 2 กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่และอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดิม หากไม่รับจำเลยที่ 2 กลับเข้าทำงานขอให้โจทก์จ่ายค่าเสียหาย จำนวน 1,792,440 บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จำนวน 5,745 บาท ค่าจ้างระหว่างพักงาน จำนวน 45,960 บาท ค่าชดเชยจำนวน 17,235 บาท กับคืนพันธบัตรมูลค่า 200,000 บาท แก่จำเลยที่ 2 ด้วย

โจทก์ให้การว่า เหตุที่โจทก์เลิกจ้างเนื่องจากขณะจำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการสถานธนาณบาลมีนบุรี ได้มีการทุจริตโดยมีการรับจํานำทรัพย์สินที่เป็นของปลอมจำนวน 145 รายการ เป็นเงิน 1,285,100 บาท และทรัพย์สินที่รับจํานำหาย 4 รายการเป็นเงิน 30,000 บาท โจทก์จึงตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วเห็นว่าจำเลยที่ 2 กระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สถานธนาณบาลมีนบุรีและโจทก์เสียหายอย่างร้ายแรง จึงมีมติไล่อะจำเลยที่ 2 ออกจากงาน การเลิกจ้างของโจทก์ชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โจทก์ไม่ต้องใช้ค่าเสียหาย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยและค่าจ้างระหว่างพักงาน ส่วนพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 2 ฉบับ เป็นเงิน 200,000 บาท นั้น เนื่องจากจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบโจทก์ โจทก์จึงชอบที่จะนำเงินจากการขายพันธบัตรนั้นหักชำระหนี้ได้

สำนวนหลัง โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ขณะเกิดเหตุเป็นลูกจ้างโจทก์ดำรงตำแหน่งพนักงานรักษาของ สถานธนาณบาลมีนบุรี มีหน้าที่รักษาทรัพย์สิน รับจํานำและรับผิดชอบทรัพย์สินจํานำเสียหายหรือสูญหายของสถานธนาณบาลมีนบุรี จำเลยที่ 2 เป็นลูกจ้างโจทก์ดำรงตำแหน่งผู้จัดการของสถานธนาณบาลมีนบุรี มีหน้าที่ปฏิบัติและควบคุมบังคับบัญชาตลอดจนรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งในสถานธนาณบาลมีนบุรีของโจทก์ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ขณะที่จำเลยทั้งสองปฏิบัติงานในหน้าที่อยู่นั้น เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2530 โจทก์ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบการทุจริตโดยที่สถานธนาณบาลมีนบุรีรับจํานำทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของจำเลยทั้งสองเป็นของปลอมจำนวนมาก และมีทรัพย์สินจํานำประเภททองรูปพรรณหายจำนวน 3 รายการ ตรวจพบว่าทรัพย์สินที่รับจํานำประเภททองรูปพรรณที่เป็นของปลอมจำนวน 147 รายการ วันที่ 31 กรกฎาคม 2530 ตรวจพบว่าทรัพย์สินหยุดจํานำประเภททองรูปพรรณสูญหายอีก 1 รายการ และวันที่ 4 สิงหาคม 2530 ตรวจพบทรัพย์สินที่รับจํานำประเภททองรูปพรรณที่เป็นของปลอมเพิ่มอีก 1 รายการ ทั้งนี้เพื่อระหว่างเดือน

มีนาคม 2530ซึ่งเป็นระยะเวลาที่จำเลยทั้งสองดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานของโจทก์
ประจำสถานธนาบาลมีนบุรี จำเลยทั้งสองได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำผิด
สัญญาจ้างเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
เกี่ยวกับการจ้างทั้งไม่ปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความซื่อสัตย์เที่ยงธรรมและประพฤติด
ตนอยู่ในความสุจริตรักษาประโยชน์ของโจทก์เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์
จำเลยทั้งสองมีหน้าที่รักษาทรัพย์สินที่รับจำนำและรับผิดชอบทรัพย์สินที่รับจำนำเสียหาย
หรือสูญหายของสถานธนาบาลมีนบุรี แต่จำเลยทั้งสองจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่
ปฏิบัติตามคำสั่ง กล่าวคือจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันนำทองรูปพรรณซึ่งเป็นของปลอม
ไปสับเปลี่ยนกับทรัพย์สินที่รับจำนำซึ่งเป็นของแท้จำนวน 148 รายการ คิดเป็นราคา
ที่รับจำนำไว้ 1,285,100 บาท และเบียดบังยกเอาทรัพย์สินจำนำประเภททองรูป
พรรณจำนวน 4 รายการ คิดเป็นราคาที่รับจำนำไว้ 30,000 บาท โดยไม่ปรากฏหลัก
ฐานการจำหน่าย ซึ่งจำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์ เป็นค่าเสียหายจาก
ทรัพย์สินที่รับจำนำถูกเปลี่ยนเป็นของปลอมจำนวน 148 รายการ เป็นเงิน 1,285,100
บาท ค่าเสียหายที่ทรัพย์สินรับจำนำสูญหายจำนวน 4 รายการคิดตามราคาท้องตลาดเป็น
เงิน 43,200 บาท ค่าเสียหายจากดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ปรากฏในตัวรับจำนำถึงวันที่
11 กันยายน 2530จำนวน 85,325.25 บาท รวมค่าเสียหายทั้งสิ้น 1,413,625.25
บาทโจทก์ได้รับค่าใช้จ่ายจากจำเลยที่ 1 แล้วเป็นเงิน 152,183.63 บาทคงเหลือค่าเสียหาย
ที่โจทก์จะต้องได้รับค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 1,261,441.63 บาท การที่จำเลยทั้งสองได้ร่วมกัน
จงใจปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโจทก์ดังกล่าวข้างต้น ทำให้โจทก์ได้
ได้รับความเสียหายโจทก์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยและหาตัวผู้
รับผิดชอบทางแพ่ง คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นให้ลงโทษทางวินัยแก่จำเลยทั้งสอง
และให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญา โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยทั้งสอง
ชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่โจทก์และจำเลยทราบแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ก่อนฟ้องคดีนี้
โจทก์เคยฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลแพ่ง แต่ต่อมาศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้จำหน่ายคดี

ออกจากสารบบความตามคดีหมายเลขแพ่งที่ 2268/2532 ของศาลแพ่ง เนื่องจาก
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าคดีระหว่างโจทก์จำเลยทั้งสองอยู่ใน
อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันใช้
ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 1,261,441.63 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ขาดนัดและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 มิได้กระทำผิดสัญญาจ้างแรงงาน ได้ทำหน้าที่
ตามที่โจทก์ได้มอบหมายถูกต้องตามสัญญาจ้างทุกประการ ไม่เคยจงใจทำให้
ทรัพย์สินของโจทก์ได้รับความเสียหายมูลละเมิดในคดีนี้เป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับ
จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเพราะจำเลยที่ 1 มีตำแหน่งเป็นพนักงาน
รักษาของ มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินจำนำของโจทก์ สาขามีนบุรี ทรัพย์สินจำนำตามฟ้อง
อยู่ในความควบคุมดูแลของจำเลยที่ 1 ตลอดมา จำเลยที่ 2 ไม่มีสิทธิและหน้าที่จะ
ก้าวล่วงหน้าที่ดังกล่าวของจำเลยที่ 1 ตามคำสั่งของโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะดำเนิน
คดีแก่จำเลยที่ 2 เพราะจำเลยที่ 2 มิได้ร่วมกระทำผิดสัญญาจ้างแรงงานต่อโจทก์แต่
อย่างใดจำเลยที่ 2 จึงหาจำต้องรับผิดชอบในมูลละเมิดตามฟ้องโจทก์ไม่ โจทก์ทราบดีว่า
จำเลยที่ 1 เป็นผู้กระทำละเมิดในคดีนี้ ต่อมาโจทก์ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้า
พนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี โดยกล่าวหาว่าจำเลยที่ 1 ยักยอกทรัพย์สิน
โจทก์ ซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจได้เชิญจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้จัดการสาขามีนบุรีไปทำการ
สอบสวนและโจทก์ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจทำการควบคุมตัวจำเลยที่ 2 โดย
กล่าวหาว่าร่วมกับจำเลยที่ 1 ยักยอกทรัพย์สินในฐานะเป็นผู้มีอาชีพและธุรกิจอันย่อม
เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ซึ่งต่อมาจำเลยที่ 2 ถูกฟ้องต่อศาลจังหวัดมีนบุรี ขอให้
ลงโทษและให้ใช้ราคาทรัพย์สินแก่โจทก์ ศาลพิพากษายกฟ้อง จำเลยที่ 2 จึงมิได้กระทำ
ผิดสัญญาจ้างแรงงาน และมีได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ โจทก์มิได้เสียหายจริงตาม
ฟ้องเพราะโจทก์ได้ฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ศาลจังหวัดมีนบุรีตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่

1377/2530 ขอให้ศาลสั่งให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน จำนวน 1,315,100 บาท แก่ โจทก์และตามคำฟ้องในคดีนี้โจทก์ก็กล่าวอ้างว่าโจทก์ได้รับชดใช้จากจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 152,183.62 บาท คงเหลือค่าเสียหายเพียง 1,162,916.38 บาท การที่โจทก์เรียกร้องให้จำเลยที่ 2 ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 1,261,441.63 บาท จึงเกินเลยไปจากความเป็นจริง เมื่อศาลจังหวัดมีนบุรีพิพากษายกฟ้องแล้ว การที่โจทก์นำคดีมาฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ศาลแพ่งตามคดีหมายเลขแดงที่ 2268/2532 และในคดีนี้ต่อศาลนี้ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือได้ว่าเป็นการฟ้องซ้ำและฟ้องซ้อน ฟ้องดจทก์ในคดีนี้จึงขัดต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จำเลยที่ 2 จึงหาจำต้องรับผิดชอบฟ้องโจทก์ไม่ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม หากศาลรับฟังว่าจำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบชดใช้แก่โจทก์ตามฟ้องแล้ว จำเลยที่ 2 ขอให้การต่อสู้ว่าจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบชดใช้แก่โจทก์เพียง 200,000 บาทเท่านั้น เพราะโจทก์กับจำเลยที่ 2 ได้มีหนังสือค้ำประกันความเสียหายไว้ในตอนเข้าทำงานครั้งแรกในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นเป็นเงินเพียง 200,000 บาท เท่านั้น ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันใช้ค่าเสียหายจำนวน 1,261,441.63 บาท พร้อมดอกเบี้ย ค่าขอของจำเลยที่ 2 ให้ยก

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยมาเกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ได้ความว่า จำเลยที่ 2 เป็นลูกจ้างโจทก์ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสถานธนาหุบาลมีนบุรี จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 สนับสนุนกัน จำเลยที่ 2 อาศัยอยู่บนชั้น 3 ของสำนักงานสถานธนาหุบาลมีนบุรี มีการสับเปลี่ยนทองนับร้อยรายซึ่งต้องทำมาเป็นเวลานาน เชื่อว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้ทำเพียงคนเดียวแต่จำเลยที่ 2 ต้องรู้

เห็นเป็นใจกับจำเลยที่ 1 ในการสับเปลี่ยนทองคำที่รับจํานำไว้ด้วย เมื่อผู้จัดการสถาน
ธนาอนุบาลมีหน้าที่ตามคำสั่งของสำนักงานกลาง จสธก. ที่ 18/2518 เอกสารหมาย
จ.4 โดยหน้าที่หลักแล้วผู้จัดการมีหน้าที่ปฏิบัติและควบคุมบังคับบัญชาตลอดจนรับ
ผิดชอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งในสถานธนาอนุบาลที่ผู้จัดการนั้นรับ
ผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบการต่าง ๆ ว่าด้วยการรับจํานำ จำเลยที่ 2
ปฏิบัติผิดหน้าที่ของผู้จัดการ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็น
เงิน 1,261,441.63 บาท...

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ประการที่สองว่า คดีของโจทก์ขาดอายุความโดยอุทธรณ์ว่า
เป็นกรณีอันเกิดจากมูลละเมิด ซึ่งมีอายุความ 1 ปี เห็นว่า นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์
และจำเลยที่ 2 อันเป็นเหตุให้มีกรณีที่จะใช้สิทธิเรียกร้องนั้น เนื่องจากสัญญาจ้าง
แรงงานอยู่ด้วยฟ้องของโจทก์มิใช่กรณีที่จะเรียกร้องให้จำเลยที่ 2 รับผิดในมูล
ละเมิดอย่างเดียวกัน แต่เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเรื่องที่จำเลยที่ 2 กระทำผิด
หน้าที่ในฐานะที่เป็นลูกจ้างทำให้นายจ้างเสียหาย อันเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องต่อ
จำเลยที่ 2 ในฐานะผิดสัญญาจ้างแรงงานอยู่ด้วยในคราวเดียวกัน กำหนดอายุความ
ในการใช้สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงต้องปรับด้วยการผิดสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งไม่มี
กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น จึงต้องใช้อายุความ 10 ปี ตามที่ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 บัญญัติไว้...

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ประการที่สามว่า ฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องซ้ำหรือฟ้องซ้อนกับ
คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1377/2530 ของศาลจังหวัดมีนบุรี เห็นว่า ในคดีอาญาดัง
กล่าวพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ในฐานะความผิดเรื่องยกยอก และขอ
ให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยกยอกไป ศาลจังหวัดมีนบุรีพิพากษายกฟ้องคดีอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ การขอให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินให้ผู้เสียหายที่
พนักงานอัยการขอมาในคำฟ้องคดีอาญานั้น แม้จะถือว่าเป็นการขอแทนผู้เสียหาย

ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 ก็ตาม แต่ก็
เป็นกรณีที่ความเสียหายนั้นเนื่องมาจากการกระทำผิดอาญาเท่านั้น ส่วนคดีนี้โจทก์
ฟ้องว่าจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นลูกจ้างทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้าง ซึ่ง
การกระทำของจำเลยที่ 2 ที่ทำให้เกิดความเสียหายนั้นอาจเป็นบ่อเกิดแห่งหนึ่งที่จะใช้
สิทธิเรียกร้องได้ทั้งสองทางคือในมูลละเมิดและในมูลแห่งสัญญาจ้างแรงงานที่มีต่อกัน
อยู่ ในคดีอาญาดังกล่าวกับคดีนี้ ถึงแม้คำขอบังคับจะมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกัน
คือขอให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าเสียหาย แต่ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา นั้นมิได้เป็น
อย่างเดียวกัน ในคดีอาญานั้นข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาที่พนักงานอัยการขอ
บังคับในส่วนแพ่งนั้น เป็นที่เห็นได้ว่ามาจากข้ออ้างเนื่องจากการกระทำผิดทางอาญา
อันเป็นการเรียกร้องในมูลหนึ่งละเมิด แต่คดีนี้มีที่มาจากมูลสัญญาจ้างแรงงานในเมื่อ
ลูกหนี้ในคำฟ้องของทั้งสองคดีเป็นคนละอย่างเช่นนี้ ประเด็นที่วินิจฉัยจึงมิใช่
ประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันอันจะเป็นฟ้องซ้ำตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 และคำฟ้องของโจทก์กรณี
ของการผิดสัญญาจ้างแรงงานนั้นเป็นอำนาจของคู่สัญญาโดยเฉพาะ พนักงานอัยการ
ที่เป็นโจทก์ในคดีอาญาไม่อาจจะอาศัยสิทธิในเรื่องของสัญญาจ้างแรงงานมาเป็นข้อ
อ้างในคำขอส่วนแพ่งได้ จึงมิใช่เป็นกรณีที่เป็นการฟ้องคดีในเรื่องเดียวกันในความ
หมายที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 วรรคสอง
(1) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
2522 มาตรา 31 "ไม่เป็นฟ้องซ้อน..."

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟู-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ก้าน อันนันทน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ